

Nicolas Barrabé El

Spécialiste en droit immobilier

Monsieur Yvon SERRES
Expert judiciaire
65 rue Jean Cassini
76230 BOIS-GUILLAUME

Rouen, le 16 septembre 2024

Par mail : yvon.serres@expert-de-justice.org

NB/IB

N.Réf : 20201141

Affaire : SMABTP / EDELIS

V.Réf : OPALEXE - Ord du 2/02/2021 - RG - 20/00455 - 2021-010 - MI 21/00000094

Dire n° 1

Monsieur l'Expert,

Il apparaît que vous avez été destinataire d'une lettre de Monsieur Bruno FOLLET du 7 septembre 2024 vous faisant part de ses observations à la lecture de votre pré-rapport du 6 août 2024.

Dans le respect du contradictoire, je diffuse cette réponse de Monsieur FOLLET et les pièces qui viennent à son soutien :

- Facture au Cabinet LIOREL du 21 juin 2014 pour la mission OPC,
- Facture au Cabinet LIOREL du 21 février 2015 pour la mission OPC DET,
- Facture au Cabinet LIOREL du 21 avril 2015 pour la mission OPC DET,
- Facture au Cabinet LIOREL du 21 juin 2015 pour la mission OPC DET,
- Facture au Cabinet LIOREL du 21 juillet 2015 pour la mission OPC DET.

Vous trouverez également ci-joints le rapport final de contrôle technique de QUALICONSLT du 1^{er} février 2016 ainsi que les procès-verbaux de réunions de chantier dressé par Monsieur LIOREL, en date respectivement des 27 juin 2013 (n° 5) et 4 juillet 2013 (n° 6).

Concernant les imputabilités, on comprend la difficulté que vous avez compte tenu des rares pièces contractuelles qui vous ont été communiquées.

Celles produites vous permettront, je l'espère, de mieux apprécier la part de chacun des intervenants.

Néanmoins je rappelle que, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile et à l'article 1353 alinéa 1 du Code civil, il appartient, d'abord au maître de l'ouvrage et promoteur, la société AKERYS, ensuite à Monsieur LIOREL, maître d'oeuvre d'exécution, de produire l'ensemble des pièces contractuelles, et à celui-ci, dans le rapport LIOREL/FOLLET, de justifier des missions qu'il a confiées à Monsieur FOLLET, et non l'inverse.

C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez renvoyer dos à dos Monsieur LIOREL et Monsieur FOLLET en proposant une responsabilité commune à 60 % quant au dommage n° 2 « Infiltrations ».

Par ailleurs, sur les plans et coupes établis par ARCHITHEOS : *« On constate en effet que le dessus d'acrotère est prévu sans pente pour faciliter la pose du garde-corps, et qu'il n'est pas coiffé d'une couverture »* (1^{er} paragraphe de la page 23 de votre pré-rapport). Et vous poursuivez en page 23 : *« Par ailleurs, sur cet extrait du CCTP du lot étanchéité, on peut lire ceci : « Toutes les têtes des murs d'acrotère et garde-corps recevant un enduit de finition ».*

Vous en déduisez que : *« seules les têtes de murs et d'acrotères... »* recevant un enduit de finition doivent être traitées par l'entreprise. *« Or il était prévu dans le projet architectural que les surfaces de ces volumes de balcon soient revêtues non pas d'un enduit épais mais uniquement de deux à trois couches de peinture (lot peinture).*

Au vu de ces deux éléments, il apparaît donc assez clairement qu'en phase « ETUDE », le Cabinet ARCHITHEOS n'avait pas prévu d'ouvrage de protection des bétons bruts ou des balcons, ni couverture, ni hydrofugation. A ce titre, l'imputabilité originelle des désordres incombe à ARCHITHEOS ».

On est donc surpris que vous proposiez une part de responsabilité du concepteur – à l'origine des dommages que vous avez constatés – limitée à 20 %...

Il n'appartenait pas à la maîtrise d'oeuvre d'exécution de « rattraper » des erreurs originelles de conception. Et celles-ci sont majeures et prépondérantes.

Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne Monsieur FOLLET que le démarrage des travaux (OS n° 1) est du 30 avril 2013 alors que le procès-verbal de réunion de chantier n° 6 démontre qu'il n'est intervenu pour la première fois que le 4 juillet 2013, après les terrassements généraux.

Comme vous l'aviez subodoré, Monsieur FOLLET n'a donc pas participé à l'élaboration des pièces marchés, ni à la mise au point des marchés d'entreprises.

Il le rappelle dans sa réponse du 7 septembre 2024.

Non seulement, ARCHITHEOS devait les plans, les CCTP et le dossier de consultation des entreprises, mais encore les plans communiqués par AKERYS vont au-delà : ARCHITHEOS a établi des plans d'exécution des ouvrages à une grande échelle, soit au 1/25^{ème}, nécessitant de rentrer dans les détails.

Ainsi on voit sur les plans de balcons sans allège l'absence de pente vers l'intérieur des relevés béton, l'absence de couverture obligatoire compte tenu de la prescription d'une peinture décorative sur les relevés béton et des fixations verticales de garde-corps permettant des infiltrations d'eau.

Ces anomalies sont directement la cause des décollements de peinture et écoulements d'eau en façade et relèvent donc d'un défaut de conception de la part de l'architecte.

La responsabilité d'ARCHITHEOS – qui n'est pas dans la cause – est prépondérante.

Au stade de l'exécution, Monsieur LIOREL conservait un regard, au moins, sur les missions sous-traitées puisque les comptes-rendus de chantier étaient rédigés et remis en son nom.

De plus, les observations de Monsieur FOLLET permettent d'impliquer clairement le contrôleur technique qui n'a émis aucun avis défavorable, ni même un avis suspendu concernant les malfaçons, ainsi que d'impliquer l'entreprise de gros-œuvre qui n'a pas respecté les règles de l'art ni le document technique unifié applicable.

Enfin, vous le relevez en page 25 de votre pré-rapport, une part de responsabilité doit incomber à la société AKERYS : *« L'organisation de cette opération semble très confuse et brouillonne. Les pièces versées sont rares et peu éclairantes. On ne connaît pas précisément les missions confiées à chacune des entités, ni même le tuilage qui a pu s'opérer entre ARCHITHEOS, Monsieur LIOREL et Monsieur FOLLET »*.

Néanmoins, les dernières pièces que je produis aux débats précisent les limites de la mission de Monsieur FOLLET en ce qu'elle ne comportait pas la mise au point des marchés ni les visas.

Je vous invite donc à revoir les pourcentages d'imputabilité que vous avez proposés dans votre pré-rapport.

Au vu de celui-ci, il est indispensable que la société ARCHITEOS et sa compagnie d'assurance soient appelées en cause. Et puisqu'aucune autre partie ne paraît vouloir le faire, je vais m'y employer.

Conformément à l'article 245 du Code de procédure civile tel qu'il est parfois interprété par les juridictions, je vous prie donc de faire connaître votre avis sur la mise en cause de la société ARCHITHEOS et de sa compagnie d'assurance.

Enfin, le Syndic de copropriété ayant mis un an pour transmettre des devis de réparation après la désignation de son maître d'œuvre, et votre pré-rapport ayant été diffusé pendant la période estivale, je vous serais reconnaissant de bien vouloir repousser à la fin octobre 2024, l'envoi de devis ou l'étude d'un économiste de la construction pour discuter des coûts avancés par le SDC.

Je vous prie de considérer la présente comme un Dire et de l'annexer comme tel à votre rapport d'expertise.

Je vous prie de recevoir, Monsieur l'Expert, l'expression de mes salutations distinguées.

Nicolas BARRABÉ



PJ

BCP et pièces 1 à 9

Copie à :

Maître Jean-Claude DMITROFF (SELARL DPR AVOCAT – SDC RESIDENCE ECLAT DE VERT)

Maître Antoine ETCHEVERRY (SELARL DAMC - SAS T2C)

Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS (SCP BONIFACE DAKIN & Associés - M. Bruno LIOREL)

Maître Sophie DE FRANCESCHI et Maître Mélanie MANAS (Cabinet TRAJAN – SASU EDELIS)

Maître Fabrice de COSNAC (SCP RAFFIN – SAS QUALICONSLT)